

1500600-03.2022.8.26.0510
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA
Comarca: Rio Claro
Foro: Foro de Rio Claro
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/11/2022
... sentido já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Rio Claro
Foro de Rio Claro
2ª Vara Criminal
Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500600-03.2022.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500600-03.2022.8.26.0510
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2058483/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 23337118 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 1312/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2058483 - 02º D.P. RIO CLARO, 1312/22/924 - 02º D.P. RIO CLARO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DOUGLAS AUGUSTO DOURADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos.

DOUGLAS AUGUSTO DOURADO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal, com a incidência da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), porque em 03 de março de 2022, por volta de 01h30, na rua 13-A, n 937, Vila Nova, nesta cidade e comarca de Rio Claro, qualificado a fls. 05/11, teria subtraído, para si, R\$ 42,00, em espécie, e uma câmera de monitoramento, da marca Haiz, avaliada em R\$ 280,00, pertencentes à vítima Marcos Rogério Pessoa.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 25/27), auto de exibição e apreensão (fls. 28) e auto de avaliação (fls. 29).

A denúncia foi recebida (fls. 64), o acusado Douglas foi citado (fls. 69) e apresentou resposta escrita (fls. 73/74).

Superada a instrução e a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, apresentou teses relativas à fixação da pena.

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de furto vem cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 25/27), auto de exibição e apreensão (fls. 28) e auto de avaliação (fls. 29). .

A autoria foi demonstrada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu declarou que estava sob efeito de droga quando resolveu pegar uma câmera. Foi pego pela polícia. Negou ter subtraído qualquer quantia em dinheiro, somente a câmera que estava no alto e conseguiu alcança-la e puxa-la. Faz uso de crack há vinte anos e eventualmente fica um tempo sem fazer uso. Confessou que venderia a câmera para comprar crack. Está desempregado e seus pais também estão. Seu pai foi demitido da Tigre recentemente. Estava sozinho. Não quebrou nada do local. (fls. 05)

Em juízo, repetiu sua confissão, acrescentando que fez tratamento médico e está sem usar droga.

A vítima Marcos Rogério Pessoa declarou que estava em casa dormindo quando escutou alguns barulhos vindo da janela que fica defronte a via pública. Acordou e viu que tinha um rapaz tentando invadir sua casa e que ele já havia aberto duas janelas, porém havia uma grade de proteção. Acendeu a luz e falou para ele que estava com a polícia na linha telefônica. Disse que o rapaz enfiou a mão entre as janelas e a grade e puxou a quantia de R\$42,00, que estava em cima de uma estante de livros embaixo da janela. Na sequência, ele puxou a câmera da parede e se evadiu. Os policiais militares dirigiram-se até o local e passou a eles as características dos indivíduos, inclusive a cor dos trajes. Os policiais saíram em diligências e retornaram após cerca de cinco minutos com o rapaz na viatura e a a câmera e o dinheiro recuperados.

Em audiência, confirmou seu relato anterior, bem como o prejuízo de cerca de R\$ 280,00 referente à câmera, porque não foi reutilizada

A testemunha comum, Tiago Granero dos Santos, policial militar, declarou que u estava em patrulhamento quando foi solicitado para atender uma ocorrência de furto praticado por um rapaz trajando de bermuda jeans, camiseta rosa e boné preto. Na sequência, houve um novo acionamento de furto e as características passadas do indivíduo eram as mesmas informadas na ocorrência anterior. Deslocou-se até a casa da vítima, que relatou os fatos. Efetuaram diligências e localizaram o indivíduo próximo a um ponto de venda de drogas, que tentou dispensar a câmera e o dinheiro em uma caixa de papelão ao lado. Efetuaram a abordagem e recuperaram os objetos.

Indagado, ele confessou o furto dos objetos recuperados e questionado de outras ocorrências de tentativa de furto ocorridas durante a noite, ele negou a autoria. Em audiência, relatou os fatos da mesma forma.

Pois bem. Verifica-se que o conjunto probatório associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva e em juízo confirmam a autoria do furto.

Veja-se que o próprio réu confessou os fatos em sede policial e foi confirmada espontaneamente em Juízo sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, bem como aliada aos demais elementos de prova.

No mesmo sentido, a vítima da ação delituosa praticada pelo réu naquele dia foi firme e categórica, tendo relatado os fatos de forma pormenorizada.

Além do mais, não houve demonstração de que a vítima tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia.

Frise-se que nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas assumem máxima relevância, sobretudo quando são coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios e descrevem de forma clara e precisa a ação do réu, como é o caso dos autos.

A jurisprudência é cristalina no sentido de que “no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (...)” (TJSP, apelação nº 0079090-05.2003.8.26.0050, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Amado de Faria, d.j. 19/03/2013).

Nesse sentido já se decidiu:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ªT. - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no AREsp n. 482.281/BA 2014/0048036-7, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), 6ª T. d.j. 06/05/2014 - grifamos);

"Apelação. Roubo, constrangimento ilegal e atentado violento ao pudor. Recurso buscando a absolvição por insuficiência probatória, ou o afastamento da qualificadora do emprego de arma, por ausência de apreensão. Processo penal. Prova. Crimes patrimoniais. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do acusado. Processo penal. Prova. Crime de violência sexual. Atentado Violento ao pudor. A vítima sempre foi categórica em narrar os fatos descritos na inicial e em incriminar o agente. As suas palavras, quando seguras e inequívocas, devem, até prova em contrário, preponderar sobre a negativa isolada do sentenciado. Processo Penal. Prova. Qualificadora do emprego de arma. A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo dispensável, consequentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a atestação pericial da sua eficácia vulnerante. Recurso desprovido." (TJSP, Apelação nº 9000011-63.2005.8.26.0562, Rel. Des. Souza Nery, j. 11/12/2015 - grifamos);

“Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima

devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Souza Nery, d.j. 11/04/2013)

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, apelação nº 0000960-51.2008.8.26.0106, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, d.j. 07/06/2011)

Como se não bastasse, corroborando os relatos prestados pela vítima, o policial militar responsável pela abordagem e detenção do acusado, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, foi unísono e coeso sobre a participação do acusado na empreitada criminosa.

Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem anormal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente os réus, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Ademais, tratando-se de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Nesse sentido já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, d.j. 05/09/06, DJU 16/02/07 - grifamos);

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016);

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. (...) WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório Precedentes. (...) 6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem de habeas corpus. (STJ, HC 223086 / SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 02/12/2013 - grifamos);

"Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário." (TJSP, apelação nº 0001005-35.2014.8.26.0077, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. Grassi Neto, d.j. 17/03/2016 - grifamos).

"APELAÇÃO. TRANSPORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO). MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. (...). 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.912 - Apelação n. 0074777-49.2013.8.26.0050 3 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). (...)" (TJSP, apelação nº 0074777-49.2013.8.26.0050, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Airton Vieira, d.j. 02/03/2016).

É certo que para configuração do crime de furto, faz-se necessário a presença do dolo, a vontade de subtrair, acrescida do elemento subjetivo do tipo (dolo específico), finalidade expressa no tipo penal, o que restou bem delineado no presente caso.

Ademais, a apreensão dos objetos restou demonstrada através da prova oral colhida, do auto de exibição e apreensão às fls. 28 e pelo auto de avaliação às fls. 29.

Diante do exposto, restou satisfatoriamente comprovada a autoria do delito, bem como a materialidade da imputação referente ao delito de furto consumado.

Com relação a causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, basta que a infração ocorra durante o repouso noturno, não sendo necessário que se trate de residência familiar, justificando-se pelo simples fato de que o delito ocorra em período noturno, período este de maior vulnerabilidade, devendo a majorante incidir ainda que o furto tenha sido em estabelecimento comercial ou, como no caso, em prédio público.

Passo, portanto, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação das penas.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base do réu no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias hábeis a majorá-la. Assim, sua pena inicial será de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, anoto que não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento referente ao repouso noturno (§1º do artigo 155 do CP), e elevo a pena em 1/3, de modo que sua pena passará a 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 onze dias-multa.

Não há outras causas de aumento ou de diminuição, de modo que torno definitiva a pena acima fixada.

O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da falta de maiores informações a respeito da situação financeira do réu.

O regime inicial para o cumprimento da pena será aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Assim, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade a ser fixada em sede de execução no valor de um salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória postulada contra DOUGLAS AUGUSTO DOURADO para CONDENÁ-LO à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal, com a incidência da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP).

Substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária a entidade a ser fixada em sede de execução no valor de um salário mínimo.

Autorizo recurso em liberdade.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 08 de novembro de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA